

0084942-78.2001.8.26.0050
Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário
Assunto: Furto
Magistrado: Antonio Carlos de Campos Machado Junior
Comarca: SÃO PAULO
Foro: Foro Central Criminal Barra Funda
Vara: 19ª Vara Criminal
Data de Disponibilização: 06/12/2022
... Penal - Procedimento Ordinário - Furto
Réu:
Maria Celeste de Moraes Araujo

Vistos.

Maria Celeste de Moraes Araujo, qualificado nos autos, foi denunciada pela prática do delito previsto no artigo 155, parágrafo 4º, II, do Código Penal.
DECIDO.

A denúncia foi recebida a fls. 44, em 11.01.2002, e o processo suspenso com base no artigo ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
COMARCA DE SÃO PAULO
Foro Central Criminal Barra Funda
19ª Vara Criminal
Av. Dr. Abraão Ribeiro, 313, São Paulo-SP - cep 01133-020
Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às 19h00min

0084942-78.2001.8.26.0050 - lauda

C O N C L U S ã O

Em 24 de outubro de 2022, faço estes autos conclusos ao(a) MM(a). Juiz(a) de Direito o(a) Dr(a). Antonio Carlos de Campos Machado Junior. Eu, _____, subscrevi.

SENTENÇA

Processo nº:
0084942-78.2001.8.26.0050
Classe - Assunto
Ação Penal - Procedimento Ordinário - Furto
Réu:
Maria Celeste de Moraes Araujo

Vistos.

Maria Celeste de Moraes Araujo, qualificado nos autos, foi denunciada pela prática do delito previsto no artigo 155, parágrafo 4º, II, do Código Penal.
DECIDO.

A denúncia foi recebida a fls. 44, em 11.01.2002, e o processo suspenso com base no artigo 366 do CPP a fls. 66, em 24.06.2002.

Ora, o tempo máximo de suspensão, considerando a pena também no máximo para o artigo em questão, que é de 08 anos, estende-se por 12 anos, na esteira do artigo 109, inciso III, do CP. Isso significa que a prescrição voltou a correr a partir de junho/2014.

Assim sendo, assiste razão ao MP em sua manifestação de fls. 99. A ré, a teor de fls. 77/78 é primária e de bons antecedentes, com o que sua pena ficaria situada no mínimo legal de 02 anos e, neste caso, a prescrição se operaria em 04 anos, consoante o artigo 109, inciso V, do CP, prazo já superado feito o cômputo a partir de junho/2014, como exposto.

Isso posto, absolve-se sumariamente a ré Maria Celeste de Moraes Araujo, qualificada nos autos, pelo reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva em concreto, com fundamento no artigo 107, inciso IV, do CP, e artigo 397, inciso IV, do CPP.

P.R.IC. Oportunamente, arquivem-se os autos, fazendo-se as devidas anotações e comunicações; atualize-se o histórico de partes; oficie-se para a destruição do material apreendido; levante-se eventual fiança em favor do réu.

São Paulo, 28 de novembro de 2022.

Antonio Carlos de Campos Machado Junior
Juiz de Direito